

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구 및 통보

제 목 재출자회사 복리후생기준 정비 필요

소 관 부 서 ▼▼

조 치 부 서 ★☆처 ♣♣♣부, ▼▼

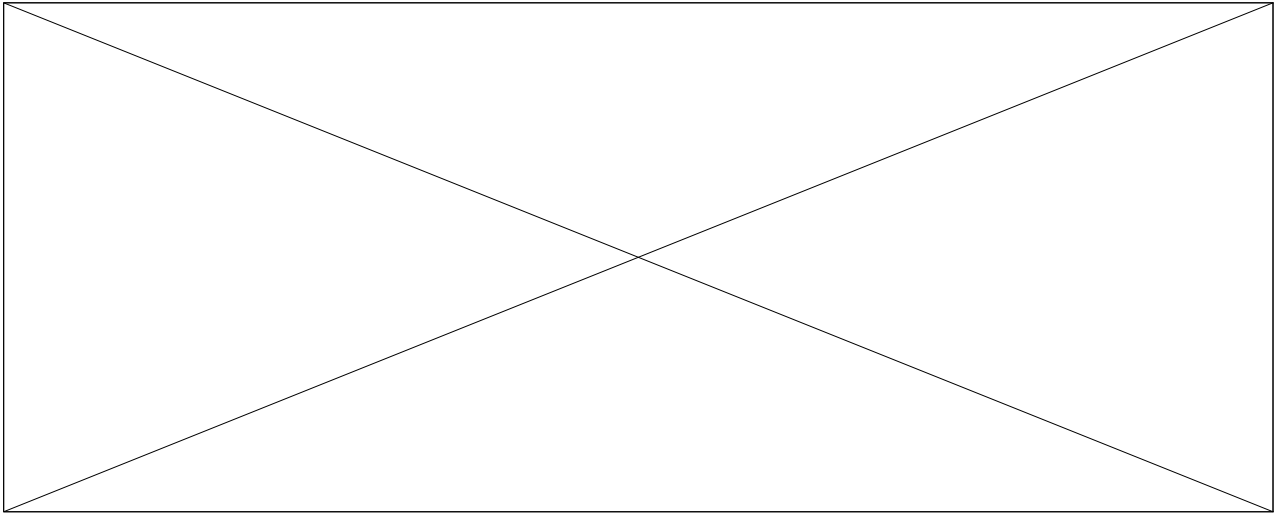
내 용

1. 업무개요

한국가스공사(이하 “공사”라 한다)는 ■ ▷ LNG 터미널 사업의 운영 및 보수 업무를 지원하기 위해 ▼▼(이하 “▶▶ 법인”이라 한다)을 합작설립하고, 특수목적회사인 □■(이하 “♠♠ 법인”이라 한다)을 통해 지분 ??%를 보유하고 있다. ▶▶ 법인은 LNG 터미널 사업의 운영사인 ▼▽▼(이하 “♠♠♠ 법인”이라 한다)와 ㅁ를 체결하여 운영 및 보수 서비스를 제공하고 이에 상응하는 서비스 비용을 수취하고 있다.

공사는 ▶▶ 법인이 원활한 운영 및 보수 서비스 제공을 할 수 있도록 ▶▶ 법인과 인력파견계약(ㅂ)을 체결하여 공사 직원을 해외사업장에 파견하고 있다. 2025. 10월말을 기준으로 ▶▶ 법인은 공사에서 파견한 직원 ?명 및 현지에서 채용한 직원 ??명 합계 총 ??명으로 조직되어 있다.

[그림 1] ▣ ▷ LNG 터미널 사업 구조



자료: “해외사업 현황(2025.8월, ◁▣▷본부)”

2. 관계규정 및 판단기준

「해외근무자 복리후생 관리지침」 제2조(적용대상) 2항의3에 따르면 해외사업장이 지침을 따를 수 없는 특수한 상황이라 인정되는 경우 사장이 해당 사업장 직원에 대한 복리후생기준을 별도로 정할 수 있다고 명시하고 있다. 그리고 제30조(준용기준) 3항은 운영사 또는 파견사 등이 지침에서 정한 사항 이외의 사항을 해외근무자에게 제공하고자 하는 경우, 해외 법인장/지사장 또는 사업운영 부장의 판단 하에 승인할 수 있으나 그 사유 및 결과를 지원부서장에 보고해야 한다고 명시하고 있다.

한편 ▶▶ 법인은 「Working Condition Policy on Dispatched Workers(제정: 2024.3.25., 개정: 2025.6.26.)」(이하 “취업규칙”이라 한다) 및 「Benefits & Support Policy for Dispatched Workers(제정: 2025.6.25.)」(이하 “복리후생규정”이라 한다)에 따라 공사에서 파견된 해외근무자의 일상취업 및 복리후생지원에 관한 사항을 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 해외법인 및 합작투자법인 운영실태 종합감사 기간(2025. 9. 15.~10. 24.) 동안 ▶▶ 법인의 취업규칙 및 복리후생규정을 살펴본 바, ▶▶ 법인이 공사의 「해외근무자 복리후생 관리지침」의 지원범위와 다르게 자체적으로 제공하고 있는 사항을 확인하였다.

[표 1] ▶▶ 법인과 공사의 해외근무자 복리후생 사항 비교

구분	▶▶ 법인	공사

자료: 소관부서 제출 확인서 “재출자회사의 취업규칙 및 복리후생규정 관련 사항(2025.11.12.)” 재구성

「해외근무자 복리후생 관리지침」에 의하면 ▶▶ 법인의 사업장이 지침을 따를 수 없는 특수한 상황이라고 인정되는 경우 공사 사장이 정하는 바에 따라 파견 직원에 대한 복리후생기준을 별도로 수립할 수 있으나, ▶▶ 법인은 취업규칙 및 복리후생규정을 제·개정하는 과정에서 공사 사장의 승인절차 없이 자체적으로 확정, 운영하였다.

또한 「해외근무자 복리후생 관리지침」은 지침에서 정한 사항 이외의 사항이 해외근무자에게 제공되는 경우, 그 사유 및 결과를 지원부서장에 보고하도록 규정하고 있으나 ▶▶ 법인은 복리후생규정 제정 전까지 자체적으로 확정, 운영하고 있던 제공 사항에 대해 지원부서장에 보고한 사실이 없다.

상기와 같이 본사 지침을 준수하지 않고 해외사업장에서 자체적으로 복리후생 사항을 확정하여 제공 시 예산의 투명한 관리가 어렵고 타 해외법인과의 형평성 문제와 과도한 복리후생이라는 대외적 비난을 초래할 우려가 있다.

관계부서 의견 ►► 법인은 감사 지적사항을 수용하면서 「해외근무자 복리후생 관리지침」을 준용하여 복리후생기준을 정비하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★☆처장은

공사 「해외근무자 복리후생 관리지침」을 준수하지 않고 근무자에게 지침과 다른 복리후생 사항을 제공한 관련부서에 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

▼▼ **법인장은**

공사 「해외근무자 복리후생 관리지침」을 준용하여 ►► 법인의 취업규칙 및 복리후생규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서경고]

▼▼

[관련부서, 통보]

▼▼